

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1923/2537

บริษัทวานิช จำกัด

โจทก์

บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด

จำเลย

นายนพดล ศรีษะยันตร ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ตามที่ศาลฎีกามีคำสั่งว่า จำเลยเพิกเฉยไม่ส่งสำเนา คำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่ง ศาลชั้นต้น เป็นการทิ้งคำร้อง และให้จำหน่ายคำร้องของ จำเลย นั้น จำเลยขอประทานกราบเรียนว่า จำเลยได้รับหมายแจ้งคำสั่ง ศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536 ให้ส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้โจทก์ภายใน 7 วัน ต่อมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 จำเลยได้ดำเนินการส่งสำเนาคำร้อง ดังกล่าวให้แก่โจทก์ และได้เสียค่าธรรมเนียมนำส่งแล้ว ปรากฏตามหลักฐานการนำส่ง เอกสารท้ายคำร้อง หมายเลข 2 จำเลยจึงมิได้ทิ้งคำร้องแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งเพิกถอน คำสั่งที่ว่า จำเลยทิ้งคำร้องและรับคำร้องขอทุเลาการบังคับ ของจำเลยเพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ เป็นเงินจำนวน 75,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้น มีหมายแจ้งคำสั่งให้ จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับแก่โจทก์ภายใน 7 วัน ทนายจำเลยได้รับ หมายเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2536(อันดับ 70,68,77,78)

ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลได้มีรายงานฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2537 ว่าจำเลยไม่ได้ นำส่งสำเนาคำร้องให้โจทก์ บัดนี้พ้นกำหนด เวลาแล้ว ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ส่ง สำนวนคืนศาลฎีกา (อันดับ 79) ศาลฎีกามีคำสั่งคำร้องที่ 728/2537 ว่าจำเลยเพิก เฉยไม่ดำเนินการส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับตาม คำสั่งศาลชั้นต้นเป็นการทิ้ง คำร้อง ให้จำหน่ายคำร้องของจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามสำเนารวบรวมเงินค่านำหมายเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 ปรากฏว่าเป็นการรวบรวมเงินค่านำหมาย เพื่อส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับในคดี แ่งหมายเลขแดง ที่ 17712/2533 แต่คดีนี้เป็นคดีแ่งหมายเลขแดงที่ 17713/2533 ดังนั้นหลักฐานดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้นำส่งสำเนา คำร้องขอ ทุเลาการบังคับให้แก่โจทก์แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน คำสั่งของศาลฎีกาที่สั่งให้ จำหน่ายคำร้องขอทุเลาการบังคับ ในระหว่างฎีกาของจำเลย ให้ยกคำร้อง คำคำร้อง เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามสำเนารวบรวมเงินค่านำหมายเอกสารท้ายคำร้องหมายเลข 2 ปรากฏว่าเป็นการรวบรวมเงินค่านำหมาย เพื่อส่งสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับในคดี

แฟ่งหมายเลขแดง ที่ 17712/2533 แต่คดีนี้เป็นคดีแฟ่งหมายเลขแดงที่ 17713/2533 ดังนั้นหลักฐานดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยได้นำส่งสำเนา คำร้องขอ ทุเลาการบังคับให้แก่โจทก์แล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอน คำสั่งของศาลฎีกาที่สั่งให้ จำหน่ายคำร้องขอทุเลาการบังคับ ในระหว่างฎีกาของจำเลย ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง เป็นพับ

(ชูชาติ ศรีแสง-นาม ยิ้มแย้ม-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ